主題精選：不動產經紀業者 📝 未讀
共收錄 1 篇文章。
1. 聯合行為之規範
發布日期: 2025-09-09
內文
• (一) 定義指具競爭關係之同一產銷階段事業，以契約、協議或其他方式之合意，共同決定商
品或服務之價格、數量、技術、產品、設備、交易對象、交易地區或其他相互約束事業活動之
行為，而足以影響生產、商品交易或服務供需之市場功能者。
• (二) 原則禁止事業採取聯合行為。
• (三) 例外事業不得為聯合行為。但有下列情形之一，而有益於整體經濟與公共利益，經申請
主管機關許可者，不在此限：
1. 為降低成本、改良品質或增進效率，而統一商品或服務之規格或型式。
2. 為提高技術、改良品質、降低成本或增進效率，而共同研究開發商品、服務或市場。
3. 為促進事業合理經營，而分別作專業發展。
4. 為確保或促進輸出，而專就國外市場之競爭予以約定。
5. 輸入為加強貿易效能，而就國外商品或服務之輸入採取共同行為。
6. 因經濟不景氣，致同一行業之事業難以繼續維持或生產過剩，為有計畫適應需求而限制產
銷數量、設備或價格之共同行為。
7. 為增進中小企業之經營效率，或加強其競爭能力所為之共同行為。
8. 其他為促進產業發展、技術創新或經營效率所必要之共同行為。
主管機關收受前項之申請，應於三個月內為決定；必要時得延長一次。 主管機關為前條之許
可時，得附加條件或負擔。 許可應附期限，其期限不得逾五年；事業如有正當理由，得於期
限屆滿前三個月至六個月期間內，以書面向主管機關申請延展；其延展期限，每次不得逾五
年。 主管機關對於許可及其有關之條件、負擔、期限，應主動公開。
• (四) 不動產經紀業者涉及違法聯合行為之態樣例示

1. 共同決定服務報酬收費標準，或協議限制服務報酬之調整。
2. 共同劃分經營區域。
3. 共同劃分交易對象。
4. 共同阻礙或排除其他競爭者或潛在競爭者參與競爭，例如協議拒絕其他不動產經紀業者參
與聯賣。
5. 共同約束開發物件必須與委託人簽訂專任委託契約，致使不動產經紀業者及委託人選擇委
託契約型態之自由受到限制。
6. 共同約束專任委託契約之期間，致使不動產經紀業者縱未積極努力撮合，委託人卻因受限
於契約而無法另行委託其他不動產經紀業者。
7. 共同約束收取斡旋金之票期，致使斡旋金票期趨於一致。
8. 共同約束實施聯賣之不動產物件開發方擁有一定的專賣期間，致使已尋得交易相對人之其
他不動產經紀業者受限於專賣權之規定而無法成交。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下